

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2300/2533

ธนาคาร เพื่อ การเกษตร และ สหกรณ์
การเกษตร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
เจ้าพนักงาน พืักษัษัตร์พย์
กลุ่ม เกษตรกร ชาวนา ตำบล บึง ศาล

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 224

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา

ตาม หนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด ข้อ 8 วรรคสอง คู่สัญญาตกลง กันว่า "ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของผู้กู้เพื่อชำระดอกเบี้ย หรือต้นเงินกู้ซึ่ง ถึง กำหนดชำระหรือถูก เรียกคืนตามสัญญา ข้อ 25 โดย ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ ใดๆ" เห็นได้ ว่าเมื่อต้นเงินกู้หรือดอกเบี้ย ถึง กำหนดชำระนั้นเงินในบัญชีเงิน ฝากของจำเลยผู้กู้จะต้อง มีอยู่ ธนาคารโจทก์จึงจะหักเงินในบัญชีนั้นชำระหนี้เงินกู้ หรือดอกเบี้ย ค้าง ชำระได้ แต่ ถ้า เงินในบัญชีไม่มีหรือมีแต่ ได้ หักชำระหนี้ต้นเงินกู้ หรือดอกเบี้ย ที่ถึงกำหนดชำระหมดแล้ว การหักเงินชำระหนี้ตาม สัญญาข้อ 8 วรรค สองในภายหลังอีกย่อมไม่อาจกระทำได้ เพราะไม่มีเงินในบัญชีที่จะให้หัก โจทก์หัก เงินในบัญชีทั้งหมดชำระหนี้ที่จำเลยค้างชำระแล้วจึงนำหนี้ที่คงเหลือมาฟ้องขอให้ จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย การที่จำเลย ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายหลังที่โจทก์ฟ้อง ให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้วโดย จำเลยไม่มีเงินพอที่จะชำระหนี้ให้ผู้ร้องและ

โจทก์นำเงินในบัญชีนั้นไปหักชำระหนี้โจทก์อีก ก็เป็นการที่จำเลย นำเงินนั้นไปชำระหนี้ให้โจทก์โดยตรง จึงทำให้โจทก์ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ดังนี้ ชอบที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีคำขอให้ เพิกถอน การกระทำเช่นนั้นได้ การที่จำเลยนำเงินไปเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้โจทก์หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดแล้ว เป็นการฝ่าฝืนต่อ มาตรา 2224 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลายฯ นั้นกรณีตกเป็นโมฆะไม่มี ผลบังคับ ดังนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจขอให้ศาลเพิกถอน การชำระหนี้นั้นได้ การที่โจทก์ต้อง คืน เงินแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพราะ การชำระหนี้ได้ ถูก เพิกถอน นั้นเป็นไปโดย ผลของคำพิพากษา กรณี ยังถือ ไม่ ได้ว่าได้ มีการผิदनันจะ เป็น เหตุให้โจทก์ต้อง รับผิดเรื่องดอกเบี้ย เพราะตราบใด ที่การชำระหนี้ระหว่างจำเลยกับโจทก์ยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลให้เพิกถอน ก็ยังถือ ว่าเป็นการ ชำระหนี้ โดย ชอบอยู่ โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดเรื่องดอกเบี้ย.

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลายเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2522 ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2523 และพิพากษาให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2524 ต่อมาวันที่ 6 สิงหาคม 2524 ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2523 เป็นเงิน 101,800 บาท วันที่ 6 มีนาคม 2523 เป็นเงิน 67,000 บาท และเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2523 อีกเป็นเงิน 5,278.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174,078.33 บาท อันเป็นการชำระหนี้ภายหลังที่มีการขอให้ล้มละลายซึ่งทำให้โจทก์ได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่นขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการเพิกถอนการชำระหนี้ดังกล่าว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้สอบสวนแล้วเห็นว่า ตามข้อตกลงระหว่างโจทก์จำเลยตามหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด ข้อ 8 วรรคสอง จำเลยยอมให้โจทก์หัก

บัญชีเงินฝากของจำเลยเพื่อชำระดอกเบี้ยหรือต้นเงินกู้ซึ่งถึงกำหนดชำระ หรือถูกเรียกคืนตามสัญญาข้อ 25 ได้โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ดังนั้น การที่โจทก์ใช้สิทธิโอนเงินฝากออมทรัพย์ของจำเลยไปชำระหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวจึงเป็นผลที่เกิดจากข้อตกลงซึ่งโจทก์จำเลยทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2517 ก่อนที่มีการขอให้จำเลยล้มละลาย นอกจากนี้โจทก์ยังมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยในมูลหนี้เงินกู้ และเป็นลูกหนี้จำเลยในมูลหนี้เงินฝากออมทรัพย์ แม้จะไม่มีข้อตกลงดังกล่าวโจทก์ก็ย่อมมีสิทธิหักกลบลบหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 102 ได้จึงมีคำสั่งไม่เพิกถอนการชำระหนี้ดังกล่าว

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลชั้นต้นว่าการที่จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ดังกล่าวแล้วก็โดยมุ่งหมายให้ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายอื่นเสียเปรียบ แม้จะมีข้อสัญญาข้างต้นโจทก์ก็ไม่มีสิทธิที่จะนำเงินที่กล่าวมาแล้วไปหักกลบลบหนี้กัน เพราะมิใช่เป็นการชำระหนี้ให้โจทก์ก่อน 3 เดือนก่อนขอให้จำเลยล้มละลาย โจทก์จึงต้องชำระเงินนั้นคืนให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อจะได้นำเงินเข้าไปรวมในกองทรัพย์สินของจำเลยจึงขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการชำระหนี้ นั้น โดยให้โจทก์ชำระเงิน 174,078.33 บาท ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่โจทก์ได้รับหรือถือว่าได้รับเงินดังกล่าวจากจำเลยจนกว่าโจทก์จะชำระเงินนั้นให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยครบถ้วนและถูกต้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านว่า การที่โจทก์ใช้สิทธิโอนเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ของจำเลยไปชำระหนี้ที่ค้างชำระดังกล่าวแล้วเป็นผลจากข้อตกลงระหว่างจำเลยกับโจทก์ตามหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2517 ก่อนขอให้จำเลยล้มละลายถึง 6 ปีเศษ และแม้ไม่มีข้อตกลงนั้นโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ในมูลหนี้เงินกู้ และลูกหนี้ในมูลหนี้เงินฝากออมทรัพย์ก็มีสิทธิหักกลบลบหนี้ได้ตาม

มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 นอกจากนี้ผู้ร้องไม่มีอำนาจคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพราะการเพิกถอนการโอนตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 การสอบสวนเบื้องต้นเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยเฉพาะ ตามมาตรา 115 ขอให้ยกคำร้อง

ส่วนโจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า เมื่อโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยแล้วจำเลยร้องเรียนต่อสำนักงานกรฐมนตริวว่าจำเลยเดือดร้อนขอให้โจทก์หาทางผ่อนผัน โจทก์จึงให้จำเลยไปแนะนำสมาชิกของจำเลยที่เป็นหนี้จำเลยมากู้เงินโจทก์ แล้วนำเงินที่กู้มาชำระหนี้แทนจำเลย การชำระหนี้ 168,800 บาท จึงเป็นการนำเงินของโจทก์มาชำระหนี้โจทก์เพื่อผ่อนคลายการดำเนินคดี อย่างไรก็ตามโจทก์มีสิทธิหักเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่จำเลยมีอยู่กับโจทก์ตามสัญญาที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2517 อันเป็นการใช้สิทธิระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ที่มีอยู่ก่อนฟ้องคดีด้วย ส่วนเงิน 5,278.33 บาท โจทก์ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 ซึ่งเป็นเงินฝากที่จำเลยมีอยู่กับโจทก์ และใช้สิทธิหักชำระหนี้ที่มีอยู่ก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ซึ่งสิทธินั้นมิได้อยู่ก่อนฟ้องให้จำเลยล้มละลาย อนึ่งในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อตรวจชำระหนี้ โจทก์ก็ได้ชี้แจงการชำระหนี้ดังกล่าวแล้วจนศาลมีคำสั่งให้โจทก์รับชำระหนี้เต็มจำนวนที่โจทก์ขอรับชำระซึ่งได้หักเงินที่ได้รับชำระหนี้ดังกล่าวออกแล้ว หากผู้ร้องจะขอให้เพิกถอนก็ควรจะอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลในชั้นนั้นการใช้สิทธิของผู้ร้องจึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริตนอกจากนี้การจะขอให้เพิกถอนการโอนจะต้องกระทำภายใน 1 ปี ตามมาตรา 240 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องนี้ผู้ร้องทราบเหตุเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2524 แต่มาร้องขอเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2528คดีผู้ร้องขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2517 จำเลยกู้เงินจากโจทก์ในวงเงิน 1 ล้านบาท ปรากฏตามหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสด เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 การกู้เงินดังกล่าวธนาคารโจทก์จะเปิดบัญชีเครดิตเงินสดในนามจำเลยไว้จำเลยจะเบิกเงินกู้จากโจทก์เป็นคราว ๆ ไปภายในวงเงินที่กล่าวแล้ว โดยทำเป็นรายงานเบิกเงินกู้เสนอถึงโจทก์ ซึ่งโจทก์จะวินิจฉัยรายงานเบิกเงินกู้ของจำเลยอีกชั้นหนึ่งตามที่เห็นสมควร และเมื่ออนุมัติแล้วจะส่งเงินจำนวนนั้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของจำเลยขณะเดียวกันก็จะลงบัญชีเครดิตเงินสดให้จำเลยเป็นลูกหนี้โจทก์จำเลยตกลงด้วยว่าจะส่งเงินของจำเลยส่วนที่ยังไม่ต้องการใช้ทันทีเข้าฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่กล่าวแล้วและยินยอมให้โจทก์หักบัญชีเงินฝากของจำเลยเพื่อชำระหนี้เงินกู้เมื่อถึงกำหนดชำระโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ประการใด เพียงวันที่ 17 มีนาคม 2518 จำเลยกู้เงินโจทก์ไปทั้งสิ้น 978,000 บาท ภายหลังที่โจทก์หักเงินต้นที่จำเลยนำมาชำระหนี้ 188,750.16 บาท ดอกเบี้ย 187,249.84 บาท กับได้ออนเงินฝากแทนการถือหุ้นทั้งต้นและดอกเบี้ยของจำเลยหักชำระดอกเบี้ย 60,500 บาท แก่โจทก์ ตามที่ตกลงไว้ในสัญญากู้เงินเครดิตเงินสดแล้ว จำเลยคงเป็นหนี้ต้นเงิน 789,249.84 บาท ดอกเบี้ย 101,753.51 บาท รวมเงินที่จำเลยเป็นหนี้โจทก์ทั้งสิ้น 891,003.35 บาท โจทก์จึงนำคดีมาฟ้องให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายหลังจากโจทก์นำคดีมาฟ้องแล้วโจทก์ตกลงให้สมาชิกของจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้จำเลยกู้เงินไปจากโจทก์เพื่อชำระหนี้ให้จำเลยแล้วจำเลยนำเงินนั้นไปชำระหนี้ให้โจทก์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2523 เป็นเงิน 101,800 บาท วันที่ 6 มีนาคม

2523 เป็นเงิน 67,000 บาทวันที่ 9 กันยายน 2523 ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลย เด็ดขาดและวันที่ 11 กันยายน 2523 จำเลยนำเงินที่สมาชิกซึ่งเป็นลูกหนี้ของจำเลย กู้เงินมาจากโจทก์ไปชำระหนี้ให้โจทก์อีก 5,278.33 บาทการชำระหนี้ดังกล่าวจำเลย นำเงินที่ได้รับชำระฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่กล่าวข้างต้นเพื่อให้โจทก์โอน เงินจากบัญชีนั้นหักชำระหนี้ในบัญชีเครดิตเงินสดของจำเลย คดีมีปัญหาว่าเจ้า พนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ดังกล่าวได้หรือไม่

พิเคราะห์หนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสดข้อ 8 วรรคสองตามเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 3 ที่คู่สัญญาดตกลงกันว่า "ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากของผู้กู้ เพื่อชำระดอกเบี้ยหรือต้นเงินกู้ซึ่งถึงกำหนดชำระหรือถูกเรียกคืนตามสัญญาข้อ 25 โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแต่อย่างใด" แล้ว เห็นได้ว่า เมื่อต้นเงินกู้หรือดอกเบี้ย ถึงกำหนดชำระหนี้เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้จะต้องมีอยู่ โจทก์จึงจะหัก เงินในบัญชีนั้นชำระหนี้เงินกู้หรือดอกเบี้ยค้างชำระได้ ส่วนโจทก์จะหักเงินนั้นชำระ หนี้เมื่อใดเป็นสิทธิของโจทก์ แต่ถ้าเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไม่มีหรือมีแต่ได้ หักชำระหนี้ต้นเงินกู้หรือดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระหมดแล้ว การหักเงินชำระหนี้ตาม สัญญาข้อ 8 วรรคสอง ที่กล่าวแล้วในภายหลังอีกย่อมไม่อาจกระทำได้เพราะไม่มีเงิน ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่จะให้หักฉะนั้น การที่จำเลยผู้กู้ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ภายหลังที่ธนาคารโจทก์หักเงินในบัญชีดังกล่าวชำระหนี้ที่จำเลยค้างชำระ หมดสิ้นแล้ว หลังจากนั้นโจทก์จึงนำหนี้ที่คงเหลือมาฟ้องขอให้จำเลยเป็นบุคคลล้ม ละลาย การที่โจทก์นำเงินในบัญชีนั้นซึ่งจำเลยนำเข้าภายหลังที่โจทก์ฟ้องไปหักชำระ หนี้โจทก์อีก ก็มีผลเป็นอย่างเดียวกับการที่จำเลยนำเงินนั้นไปชำระหนี้ให้โจทก์ โดยตรงคดีนี้ ตามฟ้องจำเลยเป็นหนี้โจทก์ 891,003.35 บาท และเป็นหนี้ผู้ร้องตาม คำขอรับชำระหนี้ที่ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องรับชำระหนี้ 1,853,562.50 บาท ดังนั้น ที่ จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์โดยวิธีการข้างต้นภายหลังที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเป็นบุคคล ล้มละลายแล้วเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2523 เป็นเงิน 101,800 บาท และวันที่

6 มีนาคม 2523 เป็นเงิน 67,000 บาท โดยที่จำเลยไม่มีเงินพอที่จะชำระหนี้ให้ผู้ร้อง การกระทำของจำเลยจึงทำให้โจทก์ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นชอบที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีคำขอให้เพิกถอนการกระทำเช่นนั้นได้ คำพิพากษาฎีกาที่ 2453/2527 ระหว่างเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงโสมไม้เหรียญทองกับพวก ผู้ร้อง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ผู้คัดค้าน คำพิพากษาฎีกาที่ 1474/2528 ระหว่าง นายเจริญ ศรีสมบุญนาค โจทก์เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้อง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ผู้คัดค้าน บริษัทธนเศรษฐ จำกัด กับพวก จำเลย และคำพิพากษาฎีกาที่ 3/2529 ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษสุรินทร์ชัย โจทก์ นายทวีชัยโสภณวัฒนพงศ์ จำเลย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้ร้อง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ผู้คัดค้าน ที่โจทก์และผู้คัดค้านอ้างมาในคำแก้ฎีกานั้น ข้อเท็จจริงต่างกับคดีนี้ตรงที่เงินที่เจ้าหนี้หักใช้หนี้ตามสัญญาที่ลูกหนี้ให้ไว้ต่อเจ้าหนี้นั้นอยู่ในความครอบครองของเจ้าหนี้ตั้งแต่ขณะที่ลูกหนี้เจ้าหนี้มีสัญญาต่อกันจึงนำมาเทียบเคียงกับคดีนี้ไม่ได้ นอกจากนี้การที่จำเลยนำเงินไปเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้โจทก์อีกเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2523 เป็นเงิน 5,278.33 บาท หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 9 เดือนเดียวกันแล้ว ย่อมเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 22, 24 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 จึงตกเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจขอให้ศาลเพิกถอนการชำระหนี้นั้นได้ เมื่อการกระทำของจำเลยจะต้องถูกเพิกถอนดังเหตุผลที่วินิจฉัยมาแล้ว ก็ไม่มีเงินที่โจทก์รับฝากไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของจำเลยที่โจทก์จะนำมาหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้เงินเครดิตเงินสดและตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 102 ดังที่โจทก์ตั้งประเด็นไว้ในคำแก้ฎีกาได้ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยโดยให้ยกคำร้องของผู้ร้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น อย่างไรก็ตามการที่โจทก์ต้องคืนเงินแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพราะการชำระหนี้ได้ถูกเพิกถอนนั้นเป็นไปโดยผลของคำพิพากษา กรณียังถือไม่ได้ว่าได้มีการผิดนัดอันจะเป็นเหตุให้โจทก์ต้องรับผิดชอบในเรื่อง

ดอกเบี๋ยเพราะทราบได้ว่าการชำระหนี้ระหว่างจำเลยกับโจทก์ยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลให้เพิกถอน ก็ยังถือว่าเป็นการชำระหนี้โดยชอบอยู่โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องดอกเบี๋ย

พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของจำเลยเพื่อชำระหนี้เงินกู้ และให้โจทก์ชำระเงิน 174,078.33 บาทให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์...".

(เดชา สุวรรณหโน-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณณพันธ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลตามมาตรา 113 ก็ดี การขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้นตามมาตรา 114 ก็ดี และการขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้นโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นตามมาตรา 115 ก็ดี พระราชบัญญัติล้มละลายฯบัญญัติให้อำนาจเฉพาะแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (จ.พ.ท.) เท่านั้นที่จะมีคำขอโดยทำเป็นคำร้องให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำนั้นได้ หลังจากศาลแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

ลูกหนี้ (จำเลย) ให้ จ.พ.ท.ทราบแล้ว จ.พ.ท. จะออกหมายเรียกลูกหนี้หรือบุคคลที่เห็นว่าสามารถแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้มาสอบสวนหาปรากฏการณ์ตามมาตรา 113-115 ไม่ว่าโดย จ.พ.ท. พบเองหรือลูกหนี้เจ้าหนี้แจ้งให้ทราบ จ.พ.ท. จะตั้ง "สำนวนเพิกถอน" แล้วออกหมายเรียกผู้รับโอน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และพยานที่บุคคลดังกล่าวอ้างอิงมาสอบสวน เมื่อสอบสวนเสร็จถ้า จ.พ.ท. มีความเห็นว่าเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายที่จะขอให้ศาลเพิกถอนได้ จ.พ.ท. ก็จะยื่นคำร้องต่อศาลต่อไป แต่ถ้า จ.พ.ท. เห็นว่าผู้รับโอนได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นตามกฎหมายหรือไม่เข้าเงื่อนไขตามกฎหมาย จ.พ.ท. ก็จะมีคำสั่งให้งดดำเนินการแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่ จ.พ.ท. มีคำสั่งให้งดดำเนินการโดยไม่ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนนั้น หากเจ้าหนี้ไม่เห็นด้วยกับความเห็นหรือคำสั่งของ จ.พ.ท. เจ้าหนี้จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีการสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทำนั้น ๆ ตามมาตรา 113-115 ได้หรือไม่ ตามปกติถ้าบุคคลล้มละลาย เจ้าหนี้หรือบุคคลใดไม่เห็นชอบกับการกระทำหรือคำวินิจฉัยของ จ.พ.ท. บุคคลนั้นอาจยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับความทราบการกระทำหรือคำวินิจฉัยนั้น ขอให้ศาลสั่งกลับหรือแก้ไขหรือสั่งประการใดตามที่ศาลเห็นสมควรได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 146 เคยมีคำพิพากษาฎีกาที่ 2907/2531 วินิจฉัยว่า "การที่ผู้ร้องทั้งสองขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพิกถอนการโอน แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งยกคำร้องและผู้ร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และให้เพิกถอนการโอนนั้น เมื่อศาลเห็นควรให้เพิกถอนการโอน ย่อมพิพากษาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการเพิกถอนการโอนตามคำขอของผู้ร้องต่อไป" ตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าว ทำให้ดูเหมือนว่าหากศาลเห็นด้วยกับผู้ร้องว่าต้องเพิกถอนการโอน แต่ในเมื่อ จ.พ.ท. มิได้เป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลเอง ดังนั้น ศาลจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนเลยที่เดียวมิได้ จะต้องให้ จ.พ.ท. ยื่นคำร้องเป็นคดีใหม่ขึ้นมา แต่ปรากฏข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวว่าผู้รับโอนมิได้เข้ามาเป็นคู่ความในคดีด้วย ซึ่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่งมาตรา 145 วรรคสอง บัญญัติว่า "ถึงแม้ศาลจะได้กล่าวไว้โดยทั่วไปว่าให้ใช้คำพิพากษาบังคับแก่บุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นคู่ความในกระบวนการพิจารณาของศาลด้วยก็ดี คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นย่อมไม่ผูกพันบุคคลภายนอก..." ดังนั้น ศาลจึงพิพากษาเพียงให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการเพิกถอนการโอนตามคำขอของผู้ร้องต่อไป เมื่อ จ.พ.ท. ยื่นคำร้องต่อศาลใหม่แล้ว ศาลก็ต้องนัดไต่สวนโดยออกหมายส่งสำเนาคำร้องให้ผู้รับโอนทราบเพื่อคัดค้านหรือต่อสู้คดีด้วย ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ภายหลังที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย 2 ครั้ง โดยจำเลยไม่มีเงินพอที่จะชำระหนี้ให้ผู้ร้องได้ นอกจากนี้จำเลยยังชำระหนี้ให้โจทก์หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดอีก 1 ครั้งผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อ จ.พ.ท. ขอให้ดำเนินการเพิกถอนการชำระหนี้ดังกล่าว เมื่อ จ.พ.ท. มีคำสั่งไม่เพิกถอนการชำระหนี้ ผู้ร้องจึงมายื่นคำร้องต่อศาลเป็นคดีนี้ และศาลออกหมายส่งสำเนาคำร้องแก่ จ.พ.ท. และโจทก์ในฐานะผู้รับชำระหนี้เพื่อคัดค้านหรือต่อสู้คดีด้วยแล้ว ดังนั้น เมื่อศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ 2 ครั้งแรก ทำให้โจทก์ได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น และการชำระหนี้ครั้งหลังเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 22,24 ตกเป็นโมฆะ ชอบที่จ.พ.ท. จะมีคำขอให้เพิกถอนการชำระหนี้ทั้งสามคราวได้ ศาลจึงพิพากษากลับให้เพิกถอนการชำระหนี้โดยให้โจทก์ชำระเงินคืนแก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ไปเลยทีเดียวโดยมิต้องให้ จ.พ.ท. ไปดำเนินการยื่นคำร้องขึ้นมาใหม่อีก โดยสรุปแล้ว แม้ว่าพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 113-115จะให้อำนาจเฉพาะแก่ จ.พ.ท. เท่านั้นที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการฉ้อฉลการโอนทรัพย์สินหรือการกระทำของลูกหนี้ได้แต่ถ้า จ.พ.ท. มีคำสั่งให้งดดำเนินการโดยไม่ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เพิกถอน เจ้าหนี้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของ จ.พ.ท. ก็สามารถยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 146ขอให้ศาลมีคำสั่งกลับคำสั่งของ จ.พ.ท. และหากศาลดำเนินการให้ผู้รับโอนเข้า

มาในคดีเสียด้วยแล้ว ศาลก็พิพากษาให้เพิกถอนไปได้เลยทีเดียวอันจะเป็นการ
ประหยัดเวลาของทุก ๆ ฝ่าย. ชีพจุลมนต์.